

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๖๘๒/๒๕๔๘
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๗๓๗/๒๕๔๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

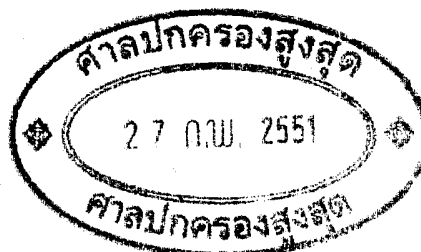
วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง	{	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวิง	ผู้ฟ้องคดี
		องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย	ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๗๕/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๑๓๘/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองระยอง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างทำงานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นกับผู้ถูกฟ้องคดี ตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ก่อสร้างที่ หมู่ที่ ๗ ถึงหมู่ที่ ๙ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ยาว ๓,๐๐๐ เมตร กำหนดเวลาเริ่มทำงานที่รับจ้างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ กำหนดรายงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ รวมเวลาก่อสร้าง ๑๓๐ วัน ผู้ฟ้องคดีได้วางเงินจำนวน ๑๔๔,๓๗๕ บาท เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยระบุในสัญญาว่า หลักประกันที่ผู้รับจ้างวางไว้ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานก่อสร้างโดยได้รับการขยายเวลาก่อสร้าง ๒ ครั้ง



/รวม ๗๓ วัน...

รวม ๗๓ วัน จนถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๖ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเตือนและเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๖ ขอขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๖ แจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากไม่มีเหตุผลเพียงพอ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนการขอขยายเวลาการก่อสร้างเชื่อกันคสึน เนื่องจากการก่อสร้างประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนถึงบริเวณก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานเขื่อนได้ ส่วนวันที่น้ำลดสามารถทำงานได้บ้าง แต่เมื่อน้ำทะเลหนุน น้ำทะเลจะกัดละลายปูนส่วนที่แข็งตัวไม่ทันละลายไป จึงขอขยายระยะเวลาก่อสร้างอีก ๑๒๐ วัน โดยงดเว้นค่าปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีให้เร่งรัดงานก่อสร้างตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอไว้ในการหารือว่าในเวลา ๑๐๐ วัน คือถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจะก่อสร้างให้ได้ ๒,๐๐๐ เมตร แต่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างได้ประมาณ ๓๐๐ เมตร จึงให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วนที่สุด ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีถูกปรับตามสัญญาเกินกว่าร้อยละสิบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป โดยให้ผู้ฟ้องคดีส่งงานงวดที่ ๒ งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเชื่อกันคสึนได้จำนวน ๑,๓๕๖ เมตร ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่างานงวดที่ ๑ จำนวน ๓๐๐ เมตรแล้ว ส่วนงานงวดที่ ๒ ตรวจรับวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ งานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ จำนวน ๗๕๖ เมตร ตรวจรับเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีจะเบิกจ่ายเงินค่างานในงวดที่ ๒ งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ให้เพียง ๙๐๐ เมตร ส่วนที่เหลืออีก ๑๕๖ เมตร ไม่เบิกให้ ซึ่งค่างานในส่วนที่เหลือจำนวน ๑๕๖ เมตร เป็นเงิน ๑๕๐,๑๕๐ บาท

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างเชื่อกันคสึนจำนวน ๑๕๖ เมตร เป็นเงิน ๑๕๐,๑๕๐ บาท

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค้ำประกันงาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีควรค้ำประกันงานเพียงร้อยละห้าของเชื่อกันคสึน จำนวน ๑,๓๕๖ เมตร ตามที่ได้ก่อสร้าง จึงต้องคืนเงินให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๙,๑๑๗.๕๐ บาท



/๓. ขอให้...

๓. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน
ของทางราชการ

ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงต่อศาลตามประเด็นที่ศาลกำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอรายงานการลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ต่อมาวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จังหวัดจันทบุรีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบผลการพิจารณาของจังหวัดจันทบุรีว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๒๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานตามความเห็นของคณะอนุกรรมการว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบฯ ยังไม่มีการแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานแต่อย่างใด ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีตามคำขอข้อ ๓ ไว้พิจารณา คงรับเฉพาะคำฟ้องตามคำขอข้อ ๑ และคำขอข้อ ๒ ไว้พิจารณา

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๒๑ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันบอกเลิกสัญญาคือ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ในอัตราวันละ ๒,๘๘๘ บาท รวมเป็นเงิน ๓๔๙,๔๔๘ บาท ส่วนเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายค่างานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นจำนวน ๑๕๖ เมตร ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ จำนวน ๗๕๖ เมตร เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ปรากฏว่างานบางจุดชำรุด บางจุดแตกร้าว บางจุดเนื่องจากไม่เป็นไปตามแบบในสัญญา คณะกรรมการฯ จึงเลือกตรวจรับเฉพาะงานที่เรียบร้อยถูกต้องเป็นไปตามแบบในสัญญาจำนวน ๖๐๐ เมตร ส่วนอีกจำนวน ๑๕๖ เมตร เป็นงานไม่ได้ตามแบบแตกชำรุด ปูนที่ใช้ผสมไม่ได้ส่วน ไม่มั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาการช่าง โดยจะต้องทำการรื้อถอนและก่อสร้างใหม่ทั้งหมดในส่วนนี้ สำหรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่กล่าวอ้างว่า ผู้รับจ้างควรค่าประกันงานเพียงร้อยละห้าของงานจำนวน ๑,๓๕๖ เมตร ตามที่ได้ก่อสร้างจริง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรจ่ายเงินค่าประกันสัญญาคืนจำนวน ๗๙,๑๑๗.๕๐ บาท นั้น ปรากฏตามข้อ ๓ ของสัญญาจ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือค่าประกันธนาคารนครหลวงไทย เลขที่ ๓๑๒/๖/๒๕๔๕ วงเงินค่าประกัน ๑๔๔,๓๗๕ บาท มอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีจะคืนให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากข้อผูกพัน



/ตามสัญญานี้...

ตามสัญญาแล้ว แต่กรณีนี้ผู้ฟ้องคดียังไม่พ้นข้อผูกพันตามสัญญา โดยที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานที่จ้างมีกำหนด ๒ ปีนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖ อีกทั้งผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติผิดสัญญาของผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีต้องว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ในค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเอาเงินค่าประกันดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรตามสัญญา ข้อ ๑๖ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินประกันสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีได้

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบการบอกเลิกสัญญาจ้างจากผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ต่อมาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย และคณะกรรมการฯ เพื่อตกลงหาแนวทางในการทำงานก่อสร้างต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้รับคำชี้แนะตกลงให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมตัวเขื่อนในส่วนที่งานค้างและบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยให้แล้วเสร็จ โดยไม่ต้องก่อสร้างขึ้นใหม่ โดยนัดทำการตรวจรับงานทั้งหมดในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ และจะเบิกค่างานให้ทั้งหมด ทั้งจะไม่ทำเรื่องการเป็นผู้ทำงาน ผู้ฟ้องคดีจึงดำเนินการซ่อมแซมระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยมีช่างควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้งานซ่อมแซมเรียบร้อย ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้มาตรวจสอบงานก่อสร้างโดยใช้รถแบ็คโฮขุดเจาะดูความลึกของตัวเขื่อนจำนวน ๓ จุด ปรากฏว่าความลึกของเขื่อนถูกต้องตามแบบแปลนคณะกรรมการฯ ได้วัดความยาวเขื่อนส่วนที่ยังไม่ส่งมอบได้ ๗๕๖ เมตร ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกค่างานก่อสร้างให้ ๖๐๐ เมตร ขาดไป ๑๕๖ เมตร โดยอ้างว่าเป็นงานที่ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน โดยขณะที่ตรวจรับงานไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า หลังจากบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติในการส่งงานที่ค้างและงานบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย และได้ตกลงกันว่า



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุโลมให้ผู้ฟ้องคดีซ่อมแซมงานที่ค้าง ที่ยังไม่เรียบร้อย แก้ไขให้เรียบร้อย และไม่อนุญาตให้ก่อสร้างเพิ่มเติมจากงานที่ก่อสร้างไว้แล้ว ๗๕๖ เมตร โดยให้ซ่อมแซมให้เป็นไปตามแบบแปลนตามสัญญาจ้าง หากเนื่องจากครบถ้วนไม่ชำรุด และเป็นไปตามแบบแปลนแล้ว คณะกรรมการฯ จะตรวจรับงานให้ทั้งหมด ๗๕๖ เมตร โดยนัดส่งมอบงานในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ต่อมาเมื่อถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการฯ ได้ไปตรวจรับงานที่ผู้ฟ้องคดีส่งงานจำนวน ๗๕๖ เมตร ปรากฏว่าเนื่องจากงานที่คณะกรรมการฯ แนะนำให้ทำการแก้ไขยังไม่เรียบร้อยตามที่ตกลงไว้ จากการสุ่มตรวจ ๓ จุด ความสูงของตัวเขื่อนไม่มีจุดใดสูงถึง ๒.๕๐ เมตรเลย ตลอดแนว การก่อสร้างผู้ฟ้องคดีใช้ปูนฉาบปะไว้ บางจุดงานที่อยู่ในผิวดินแตกชำรุดก็ไม่แก้ไข ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่างานไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้าง จึงเลือกตรวจรับงานเฉพาะส่วนที่เห็นว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ชำรุดเท่านั้น ส่วนงานที่ชำรุดคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าต้องทุบทิ้งและดำเนินการก่อสร้างใหม่เพราะฐานรากไม่มั่นคงแข็งแรง คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติรับงานจำนวน ๖๐๐ เมตร และไม่ผ่านการตรวจรับงาน ๑๕๖ เมตร

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงต่อศาลตามประเด็นที่ศาลกำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นอีกครั้ง โดยใช้เงินค้ำประกันสัญญาของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๔๔,๓๗๕ บาท มาสมทบ โดยปรับราคากลางจาก ๑,๗๓๒,๕๐๐ บาท เป็น ๑,๘๗๖,๘๗๕ บาท และใช้วิธีพิเศษ โดยเชิญผู้รับจ้างมาเสนอราคารวม ๔ ครั้งๆ ละ ๑ ราย ผู้รับจ้างทั้ง ๔ ราย ปฏิเสธราคากลางดังกล่าว และได้เสนอราคาสูงกว่าราคากลาง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงรายงานจังหวัดจันทบุรีทราบผลการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นว่า ไม่สามารถหาผู้รับจ้างใหม่เข้ามาก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ เนื่องจากครบกำหนดการขอกันเงินงบประมาณ ๒ ปีในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินโครงการและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์โครงการได้ เป็นเหตุให้ต้องส่งเงินงบประมาณที่เหลือทั้งหมดคืนให้แก่สำนักงบประมาณไปตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นไม่ได้ดำเนินโครงการต่อ สร้างความเสียหายแก่ประชาชนหมู่ที่ ๗ ถึงหมู่ที่ ๙ ตำบลบางกะไชยเป็นอย่างมาก เพราะวัตถุประสงค์ของการสร้างเขื่อนกันคลื่นเพื่อลดแรงกระแทกของคลื่นในช่วงมรสุม และลดการกัดเซาะการพังทลายของหน้าดินชายฝั่งทะเลที่ประชาชน



/อาศัย...

อาศัยอยู่หลายหลังคาเรือน ซึ่งในระยะสิบปีที่ผ่านมา น้ำทะเลได้กัดเซาะเข้ามาใกล้บ้านเรือนและถนน

ศาลปกครองชั้นต้นได้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี้

นายประสงค์ วงศิริไพศาล หัวหน้าผู้จัดการห้างผู้ฟ้องคดี ให้ถ้อยคำว่ามีผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญารับจ้างก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน มีการขยายเวลาก่อสร้างสองครั้งถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๖ แต่ละงวดงานมีความยาว ๓๐๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจำนวน ๔ งวด ได้รับค่าจ้างของงานทั้ง ๔ งวด คงเหลือที่ไม่ได้รับค่าจ้างจำนวน ๑๕๖ เมตร ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ตรวจรับงานจำนวน ๑๕๖ เมตร ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจงานที่ส่งครั้งสุดท้ายจำนวน ๗๕๖ เมตรไว้เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่างานส่วนไหนไม่ถูกต้อง อย่างไรใด ในการส่งมอบงานแต่ละงวด ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยมีหนังสือรับมอบงานให้ ในครั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ทำหนังสือรับมอบงานจำนวน ๗๕๖ เมตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี เช่นเดียวกัน ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่างานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ จำนวน ๖๐๐ เมตร รวมประมาณงานที่ได้จ่ายเงินค่าจ้างแล้ว ๑,๒๐๐ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีหนังสือแจ้งว่าเหตุที่ตรวจรับงานเพียง ๖๐๐ เมตร และไม่รับงานจำนวน ๑๕๖ เมตร มีเหตุผลอย่างไร

ส่วนเรื่องเงินค้ำประกันสัญญานั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจำนวน ๑,๓๕๖ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรยึดไว้เป็นเงินค้ำประกันเพียงร้อยละห้าของงานจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดียึดเงินค้ำประกันตามผลงานจำนวน ๓,๐๐๐ เมตร จึงควรจ่ายเงินคืนผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๙,๑๑๗.๕๐ บาท และเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีควรคืนเงินค้ำประกันงานทั้งหมดให้กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งการค้ำประกันสัญญานั้น ผู้ฟ้องคดีได้วางหนังสือค้ำประกันของธนาคารไว้ และผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้เรียกให้ธนาคารชดใช้เงิน

นายพนรัตน์ สุวรรณโชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย ประธานกรรมการตรวจการจ้างให้ถ้อยคำว่ามีผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานจำนวน ๔ งวดเนืองงานจำนวน ๑,๒๐๐ เมตร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างแล้ว ส่วนงานจำนวน ๑๕๖ เมตร ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ คณะกรรมการฯ พบว่างานไม่เรียบร้อยตามสัญญาโดยเนืองงานไม่ได้ตามแบบ

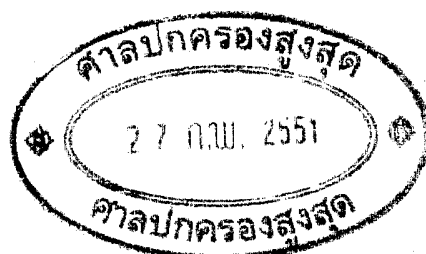


/บางจุด...

บางจุดแตกชำรุด ปูนที่ใช้ผสมไม่ได้ส่วน ไม่นั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาช่าง อีกทั้งในวันดังกล่าวได้มีการโต้เถียงกันว่างานจำนวน ๑๕๖ เมตร ไม่ตรงตามงวดงาน แต่ถ้างานจำนวน ๑๕๖ เมตรนั้นถูกต้องตามสัญญา คณะกรรมการฯ ก็สามารถตรวจรับงานได้ ซึ่งนายประสงค์ หุ่นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี ขอส่งงานจำนวน ๗๕๖ เมตร คณะกรรมการฯ มิได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าคุณะกรรมการฯ ตรวจรับงานเพียง ๖๐๐ เมตร เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แล้ว จึงไม่ต้องแจ้งว่า ตรวจรับงานเพียงบางส่วน

นายสุธี ศรีเมืองสุข นายช่างโยธา ๔ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเชื่อมกันคลื่น ในคดีนี้ ให้ถ้อยคำว่า ปัญหาและอุปสรรคในงานก่อสร้างเชื่อมกันคลื่นเกิดจากน้ำทะเลขึ้น ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ช่างก่อสร้างยังมีฝีมือไม่ดี คนงานก่อสร้างยังไม่เคยทำงาน ในลักษณะนี้ การเรียงหินยาแนวไม่เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ ผู้ฟ้องคดีส่งงานล่าช้ากว่า กำหนดในสัญญา ประมาณงานที่แล้วเสร็จในแต่ละวันน้อยกว่าที่ควรแล้วเสร็จ ตามสัญญา การตรวจรับงานแต่ละงวดต้องแก้ไขงาน ในการตรวจรับงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ เป็นเวลาภายหลังบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยงานที่ ผู้ฟ้องคดีส่งครั้งสุดท้ายจำนวน ๗๕๖ เมตร นั้น ได้มีการแก้ไขโดยใช้ปูนอุดรูพรุนระหว่างหิน ที่เป็นแนวกันคลื่นและฐานรากเกือบตลอดแนว ๗๕๖ เมตร ความสูงของเชื่อม กันคลื่นบางช่วงสูงไม่ถึง ๒.๕๐ เมตร ตามที่กำหนดในสัญญา สามารถตรวจรับงานได้ จำนวน ๖๐๐ เมตร ส่วนที่เหลือจำนวน ๑๕๖ เมตร ไม่สามารถตรวจรับได้ เนื่องจากช่วง ฐานรากปูนชำรุด ปูนที่ผสมไม่เกาะกับเนื้อหิน ความสูงของเนินงานไม่ได้ ๒.๕๐ เมตร วิธีแก้ไขจะต้องรื้อทำใหม่เท่านั้นไม่สามารถแก้ไขโดยวิธีอื่นได้

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาแล้ว ได้มี คำสั่งให้นายสุธี ศรีเมืองสุข ช่างควบคุมงาน เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของงานในส่วนที่ ก่อสร้างไว้แล้วอย่างใกล้ชิด เมื่องานเรียบร้อยแล้วนายสุธีได้แจ้งแก่คณะกรรมการฯ ให้มาตรวจรับงานในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ในวันดังกล่าวนายพรรัตน์ สุวรรณโชติ ประธานกรรมการฯ แจ้งว่าจะเบิกเงินค่างานให้จำนวน ๖๐๐ เมตร อีก ๑๕๖ เมตร งานไม่ครบงวดจะไม่เบิกเงินให้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการตรวจรับงานที่ไม่ถูกต้อง เพราะ แม้จะเลิกสัญญาแล้วก็ต้องจ่ายเงินตามที่ได้ก่อสร้างไว้จริง อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีนำงานที่เหลือ ไปประกาศหาผู้รับเหมารายต่อไป โดยนางงานจำนวน ๑๕๖ เมตร ของผู้ฟ้องคดี



ไปให้...

ไปให้ผู้รับเหมารายใหม่ซ่อมแซม ซึ่งถ้าไม่เบิกจ่ายเงินให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีต้องก่อสร้างงานที่เหลือจำนวน ๑,๘๐๐ เมตรทั้งหมด

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระเงินค่าจ้างของงานจำนวน ๑๕๖ เมตร คิดเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๑๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า การตรวจรับงานจำนวน ๗๕๖ เมตรในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ เป็นการตรวจรับงานภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงเป็นการตรวจสอบปริมาณงานเพื่อชดใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผู้ถูกฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องตรวจรับงานตรงตามปริมาณงานในแต่ละงวด คืองวดละ ๓๐๐ เมตร แต่สามารถตรวจรับงานที่ถูกต้องตามแบบสัญญาซึ่งสามารถใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเนื่องงานเท่าใดเพื่อใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในส่วนของงานจำนวน ๑๕๖ เมตรที่บกพร่องนั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชยลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเชื่อมกันคลื่นหมู่ที่ ๗ ถึงหมู่ที่ ๙ โดยได้ระบุรายละเอียดเป็นสองรายการ คือ เรียงหินยาแนวยาว ๑,๖๔๔ เมตร และซ่อมแซมหินยาแนวยาว ๑๕๖ เมตร ซึ่งผู้รับจ้างยื่นซองเสนอราคาจำนวน ๔ ราย ได้ระบุค่าซ่อมแซมหินยาแนวยาว ๑๕๖ เมตรทั้งสิ้น ซึ่งแสดงว่างานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบจำนวน ๑๕๖ เมตร สามารถซ่อมแซมได้มิใช่ต้องรื้อถอนทำใหม่เท่านั้น อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากการถ่ายภาพกำแพงกันคลื่นจำนวน ๑๔ ภาพ เห็นได้กำแพงกันคลื่นในส่วน ๑๕๖ เมตร ยังสามารถใช้งานลดแรงกระแทกของคลื่นได้ มิใช่ไม่สามารถใช้งานได้เลย ซึ่งค่าจ้างก่อสร้างกำแพงกันคลื่นความยาว ๓,๐๐๐ เมตร เป็นเงิน ๒,๘๘๗,๕๐๐ บาท คิดเป็นราคาเมตรละ ๙๖๒.๕๐ บาท กำแพงกันคลื่นจำนวน ๑๕๖ เมตร คิดเป็นเงินค่าจ้างจำนวน (๑๕๖ x ๙๖๒.๕๐) ๑๕๐,๑๕๐ บาท แต่กำแพงกันคลื่นในส่วนนี้ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบของสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกร้องเงินค่าก่อสร้างเท่ากับงานที่ถูกต้องตามแบบของสัญญา แต่ต้องหักจำนวนเงินส่วนที่งานบกพร่องนี้ออกจากราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งในการสอบราคาเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ให้ทำงานก่อสร้างเชื่อมกันคลื่นต่อจนแล้วเสร็จนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประมาณราคาค่าซ่อมแซมกำแพงกันคลื่นในส่วนนี้เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท และผู้รับจ้างทั้งสี่รายได้เสนอราคาค่าซ่อมแซมงานในส่วนนี้เป็นเงิน ๘๒,๐๐๐ บาท ๗๐,๐๐๐ บาท ๘๔,๐๐๐ บาท และ ๘๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ จึงรับฟังได้ว่า



/ค่าซ่อมแซม...

ค่าซ่อมแซมกำแพงกันคลื่นจำนวน ๑๕๖ เมตร เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประมาณราคาไว้เป็นราคาที่เหมาะสมและมีเหตุผล ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังสามารถใช้งานกำแพงกันคลื่นในส่วน ๑๕๖ เมตรนี้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้เงินตามควรแห่งการใช้นั้น โดยนำค่าจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันคลื่นความยาว ๑๕๖ เมตร เป็นเงิน ๑๕๐,๑๕๐ บาท หักออกด้วยจำนวนเงินที่เป็นส่วนของงานที่บกพร่องจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินค่างานกำแพงกันคลื่นความยาว ๑๕๖ เมตร ที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน (๑๕๐,๑๕๐ - ๗๐,๐๐๐) ๘๐,๑๕๐ บาท

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค้ำประกันสัญญาของงานในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ก่อสร้างคิดเป็นเงินจำนวน ๗๙,๑๑๗.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้วางเงินค้ำประกันการปฏิบัติสัญญา แต่ได้วางหนังสือค้ำประกันของธนาคารไว้ และผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังมิได้เรียกร้องจากธนาคารผู้ค้ำประกันให้ชดใช้เงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดี แต่ประการใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค้ำประกันงานไม่ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๘๐,๑๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่ง และขอชี้แจงว่า นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างจนถึงปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์จากกำแพงกันคลื่นนี้มาโดยตลอด โดยที่ไม่ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาอื่นๆ ให้ซ่อมแซมงานดังกล่าวอีกจนกระทั่งหมดระยะเวลาค้ำประกันงานตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค่าซ่อมแซมกำแพงกันคลื่นที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้หักไว้เป็นค่าซ่อมแซมงานจำนวน ๑๕๖ เมตรนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีควรคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมด ซึ่งตามภาพถ่ายกำแพงกันคลื่นที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมาให้ศาลแสดงให้เห็นว่ากำแพงกันคลื่นอยู่ในสภาพสมบูรณ์และใช้งานได้มาโดยตลอด ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าก่อสร้างกำแพงกันคลื่นที่ยังขาดอยู่จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษา กำหนดจำนวนเงินตามควรค่าแห่งการใช้งานของกำแพงกันคลื่นจำนวน ๑๕๖ เมตร ที่ไม่ผ่านการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นจำนวนเงิน ๘๐,๑๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น นับเป็นคุณสมบัติฟ้องคดีอย่างที่สุดแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ว่า นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วันบอกเลิกสัญญาจ้าง จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี ๔ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์จากกำแพงกันคลื่นนี้มาตลอด โดยไม่ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นให้มาทำการซ่อมแซมงานดังกล่าว จนกระทั่งสิ้นสุด ระยะเวลาคำประกันงานตามสัญญาจ้างแล้ว แสดงว่ากำแพงกันคลื่นอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และใช้งานได้มาโดยตลอด นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีขอยืนยันว่า เนื่องจากกำแพงกันคลื่นจำนวน ๑๕๖ เมตร ที่ไม่ผ่านการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว เป็นงานที่ไม่ถูกต้องตามแบบแปลนแห่งสัญญาจ้าง แตกชำรุด ปูนที่ใช้ผสมไม่ได้ส่วน ไม่มั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาช่าง และไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ แห่งสัญญาจ้าง ดังคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น มาแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีขอถือเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์ฉบับนี้ด้วย ซึ่งนับแต่ วันบอกเลิกสัญญาจ้างจนถึงบัดนี้ กำแพงกันคลื่นในส่วนที่ไม่ผ่านการตรวจรับงานของ คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ยังคงมีสภาพแตกร้าวและ ชำรุดเสียหายขึ้นเรื่อยๆ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาจ้าง ดังภาพถ่ายเอกสารท้ายคำแก้อุทธรณ์ สำหรับภาพถ่ายกำแพงกันคลื่นท้ายอุทธรณ์ของ ผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นภาพถ่ายเฉพาะเนื่องงานที่ผ่านการตรวจรับงานของคณะกรรมการ ตรวจการจ้างและไม่ชำรุดเสียหาย ผู้อุทธรณ์มิได้ส่งภาพถ่ายในส่วนที่ชำรุดเสียหาย มาให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณา ส่วนสาเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการ ซ่อมแซมกำแพงกันคลื่นในส่วนดังกล่าวเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการในเรื่องของ การจัดสรรงบประมาณและรูปแบบรายการก่อสร้างซึ่งจะได้ดำเนินการโดยเร็วต่อไป ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลนแห่ง สัญญาจ้างมาแต่ต้นแล้ว ประชาชนย่อมได้รับประโยชน์จากกำแพงกันคลื่นเป็นไปตาม ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาจ้าง และทางราชการก็ไม่จำเป็นต้องจัดหางบประมาณเพิ่มเติม เพื่อมาดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมและเพิ่มเติมในส่วนที่ยังมิได้ก่อสร้างซึ่งนับวัน แต่จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นความจริงและไม่มีเหตุผลให้รับฟังได้



/ตามที่...

ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษากำหนดจำนวนเงินตามควรค่าแห่งการใช้งานของ
กำแพงกันคลื่นให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๘๐,๑๕๐ บาท นั้น นับเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดี
อย่างที่สุดแล้ว ขอศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเสีย

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ
ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง
เขื่อนกันคลื่น หมู่ที่ ๗ ถึงหมู่ที่ ๙ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็น
สัญญาพิพาทกันในคดีนี้ วงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๘๘๗,๕๐๐ บาท แบ่งการจ่ายเงินเป็นงวด
จำนวน ๑๐ งวด ปริมาณงานงวดละ ๓๐๐ เมตร จำนวนเงินงวดละ ๒๘๘,๗๕๐ บาท
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๓๐ วัน ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกัน
ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี เลขที่ ๓๑๒/๖/๒๕๔๕ ลงวันที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จำนวนเงิน ๑๔๔,๓๗๕ บาท มอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลังจากทำสัญญาแล้วผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการ
ก่อสร้าง และได้ส่งงานงวดที่ ๑ จำนวน ๓๐๐ เมตร เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๕ ต่อมา
ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาก่อสร้างตามที่ผู้ฟ้องคดี
ขออนุมัติจำนวนสองครั้งรวม ๗๓ วัน จนถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๖ และผู้ฟ้องคดี
ได้ขอขยายเวลาก่อสร้างต่อไปอีกแต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ
ที่ จบ ๗๓๙๐๑/๐๒๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ แจ้งปรับตามสัญญาจ้างวันละ ๒,๘๘๘ บาท
นับถัดจากวันกำหนดแล้วเสร็จจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ผู้ฟ้องคดีได้ส่งงานงวดที่ ๒
รวมห้าครั้ง ตามลำดับดังนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ วันที่ ๖ และวันที่ ๑๓
มกราคม ๒๕๔๖ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖ คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖ แต่ยังมีได้จ่ายค่าจ้าง
ของงานงวดที่ ๒ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ จบ ๗๓๙๐๑/๐๒๙ ลงวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖



/เป็นต้นไป...

เป็นต้นไป โดยแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีมีค่าปรับตามสัญญาเกินร้อยละสิบแล้ว ให้ผู้ฟ้องคดีส่งงานในงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ให้เรียบร้อยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ต่อมาในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้ร่วมเจรจากับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย และคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยได้ตกลงกันให้ผู้ฟ้องคดีซ่อมแซมงานที่ค้างและงานที่ยังไม่เรียบร้อย และไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมจากงานที่ก่อสร้างไว้แล้ว โดยนัดส่งมอบงานในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ซึ่งในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจำนวน ๗๕๖ เมตร คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานจำนวน ๖๐๐ เมตร และไม่ผ่านการตรวจรับจำนวน ๑๕๖ เมตร และได้เบิกจ่ายเงินในค่าจ้างก่อสร้างจำนวน ๖๐๐ เมตร ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ค่าจ้างก่อสร้างในส่วนที่เหลืออีก ๑๕๖ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เบิกจ่ายให้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างเชื่อกันกันคลื่นจำนวน ๑๕๖ เมตร เป็นเงิน ๑๕๐,๑๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาวางานก่อสร้างที่มีปัญหาระยะ ๑๕๖ เมตร ที่พิพาทกันในคดีนี้ เป็นงานก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบสัญญาการจ้าง แต่พอใช้งานได้ จึงให้หักส่วนที่ก่อสร้างผิดแบบเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท คงให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินจำนวน ๘๐,๑๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ฟ้องคดียังไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าก่อสร้างกำแพงกันคลื่นที่ยังขาดอยู่จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีไม่อุทธรณ์

คดีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเพียงประเด็นเดียวว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างเชื่อกันกันคลื่นความยาว ๑๕๖ เมตร เพิ่มอีกจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเชื่อกันกันคลื่นไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานก่อสร้างเชื่อกันกันคลื่นระยะทาง ๗๕๖ เมตร



/เมื่อวันที่...

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเพียง ๖๐๐ เมตร และไม่ตรวจรับอีก ๑๕๖ เมตร ซึ่งเป็นเชือกกันคลื่นส่วนที่พิพาทกันในคดีนี้ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับงานของผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่างานไม่เป็นไปตามแบบ บางจุด แดกร้าว ปูนที่ใช้ผสมไม่ได้ส่วน ไม่นั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาช่าง จึงเห็นได้ว่า แม้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดี ได้ส่งมอบเชือกกันคลื่นเพิ่มเติมภายหลังจากบอกเลิกสัญญาแล้วมีความยาว ๗๕๖ เมตร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับและจ่ายเงินค่าก่อสร้างเพียง ๖๐๐ เมตร ส่วนที่เหลืออีก ๑๕๖ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ตรวจรับและไม่จ่ายเงินค่าจ้าง แต่ได้ปรากฏต่อมาว่า ภายหลังจากบอกเลิกสัญญา การจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเชือกกันคลื่นในส่วนที่ผู้ฟ้องคดี ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยในการประกาศครั้งแรกไม่รวมงานในส่วนองงานความยาว ๑๕๖ เมตร ที่พิพาทกันในคดีนี้ แต่ในการประกาศสอบราคาในครั้งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเชือกกันคลื่นในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และจ้างเหมาซ่อมแซมในส่วนองงานความยาว ๑๕๖ เมตร ที่พิพาทกันในคดีนี้ จากพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าเชือกกันคลื่นความยาว ๑๕๖ เมตร ที่พิพาทกันในคดีนี้ สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่ เพียงแต่ซ่อมแซมก็ใช้งานได้ เมื่อข้อเท็จจริง รับกันว่าเชือกกันคลื่นความยาว ๑๕๖ เมตร ที่พิพาทกันในคดีนี้ ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ในสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างจึงเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างจ่ายเงินเต็ม ตามสัญญาไม่ได้ เมื่อเชือกพิพาทสามารถใช้งานได้บางส่วน ผู้ถูกฟ้องคดีควรจ่ายเงินค่าจ้าง ตามส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีควรจ่ายเงินค่าจ้าง ก่อสร้างเชือกกันคลื่นพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด ซึ่งเงินค่าจ้างก่อสร้างเชือกพิพาทที่ ผู้ถูกฟ้องคดีควรจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีควรจะเป็นเงินค่าจ้างหักด้วยค่าซ่อมแซมจนใช้งานได้ จากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมในส่วน ของเชือกกันคลื่นพิพาท เป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท แต่จากการสอบราคาเพื่อจ้างเหมา ก่อสร้างเชือกกันคลื่นในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และจ้างเหมาซ่อมแซมเชือกกัน คลื่นพิพาทโดยวิธีพิเศษ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำใหม่แพลนนิ่ง เสนอราคาค่าซ่อมแซม ในส่วนองเชือกกันคลื่นพิพาท เป็นเงิน ๘๒,๐๐๐ บาท นายวิชาญ เพ็ชรสินธรพ เสนอราคาค่าซ่อมแซมในส่วนองเชือกกันคลื่นพิพาท เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตสมานก่อสร้าง เสนอราคาค่าซ่อมแซมในส่วนองเชือกกันคลื่นพิพาท เป็นเงิน



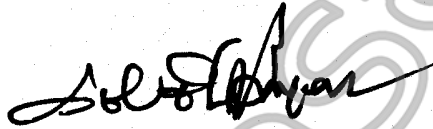
/๘๔,๐๐๐ บาท...

๘๔,๐๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพัฒนพงษ์การช่างจันทบุรี เสนอราคาค่าซ่อมแซม
 ในส่วนของเขื่อนกันคลื่นพิพาท เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท จากการเสนอราคาของ
 ผู้รับจ้างรายอื่น ๆ ที่เสนอราคาค่าซ่อมแซมเขื่อนพิพาทรายต่ำสุดเท่ากับราคากลาง
 เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท มีเพียงรายเดียว ส่วนรายอื่น ๆ เสนอราคาสูงกว่าราคากลางทั้งสิ้น
 แสดงว่าราคาที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้เป็นราคาที่มีเหตุผลและเหมาะสมแล้ว ฉะนั้น
 การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าก่อสร้างกำแพงกันคลื่น
 พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๘๐,๑๕๐ บาท เท่ากับค่าก่อสร้างเขื่อนพิพาทหักด้วย
 ค่าซ่อมแซมให้เขื่อนใช้ได้ตามรูปแบบในสัญญา (๑๕๐,๑๕๐ - ๗๐,๐๐๐) จึงเหมาะสมและ
 เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท

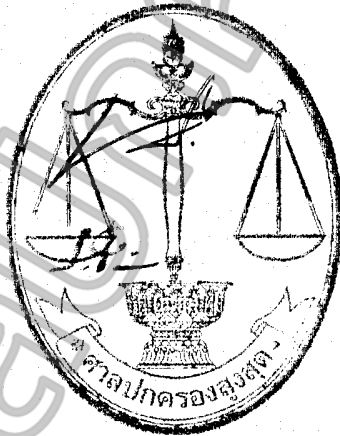
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายดำริ วัฒนสิงห์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายปรีชา ขวลิตรำรง

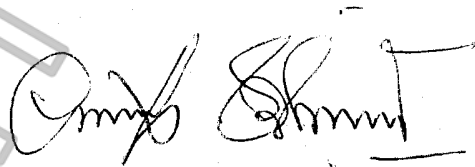
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจรรยา อินทจาร

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาม

